

放送の自由

海野 敦史

放送の自由を問う意義

問題の所在

- ・判例上、「性質上可能なかぎり」法人も基本権の享有主体となるとされる（最大判昭和45年6月24日民集24巻6号625頁）ため、法人も表現の自由等を享有すると解されている。
- ・もっとも、マスメディアたる法人の表現の自由の行使可能範囲については、その表現の受け手との関係でさまざまな議論がある。
- ・マスメディアは個人の自律と人格の発展を根拠とする送り手としての自由を享有しないと解する学説もある一方、マスメディアの表現の自由は個人のそれとほぼ同等の保障を受けると解する学説もある。
- ・他方、マスメディアの一種である放送事業者は、放送番組に関し、法律上の制限を受けている。
- ・これについては、「放送の自由」ないし「放送による表現の自由」に対する過度な制約であるとする学説上の批判もある。また、上記制限を法的規範ではなく「倫理規範」と解する学説も。なお、学説はおおむね「放送の自由＝放送による表現の自由」と認識。
- ・では、そもそも「放送の自由」の内実とは何で、それが憲法上どのように保護されるものなのか。

放送法に基づく番組編集準則(Ⅰ)

放送法 1 条の規定

この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

- 一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
- 二 **放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。**
- 三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

放送法 3 条の規定

放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。

放送法 4 条 1 項の規定

= 番組編集 4 原則

放送事業者は、国内放送及び内外放送（以下「国内放送等」という。）の**放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。**

- 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
 - 二 政治的に公平であること。
 - 三 報道は事実をまげないですること。
 - 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
- 3

放送法に基づく番組編集準則(2)

放送法5条1項の規定

放送事業者は、放送番組の種別（教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。）及び放送の対象とする者に応じて**放送番組の編集の基準**（以下「**番組基準**」という。）を定め、これに従って**放送番組の編集**をしなければならない。

放送法6条3項の規定

放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。

放送法106条1項の規定

= 番組調和原則

基幹放送事業者は、テレビジョン放送による国内基幹放送及び内外基幹放送（内外放送である基幹放送をいう。）（以下「国内基幹放送等」という。）の放送番組の編集に当たっては、特別な事業計画によるものを除くほか、**教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。**

放送法違反の場合における行政上の制裁

電波法4条の規定

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。

一～三（略）

電波法76条1項の規定

総務大臣は、免許人等がこの法律、**放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。**

放送法174条の規定

総務大臣は、放送事業者（特定地上基幹放送事業者を除く。）が**この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。**

番組編集準則と放送の自由との関係に関する問題

問題意識

- ・ 放送法上の番組編集準則が、放送事業者の表現の自由ないしその一環として位置づけられてきた「放送の自由」を過度に制約しているのか否か。
- ・ 主な学説上、番組編集準則は、「表現の内容に基づく規制の一種」であり、厳格な違憲審査に服し、違憲との結論が出ても不思議ではないものとして位置づけられてきた。
- ・ そのうえで、放送という表現の手段だけがなぜ特別に取り上げられ、内容規制の対象となるのかがはっきりとしていないことが問題とされた。
- ・ 新聞等の他のマスメディアには相当する制約がないにもかかわらず、なぜそのような制約が放送に限って許容されるのか（非対称規制問題）ということも議論の争点に。
- ・ 学説上、表現の自由ないし放送の自由に対する侵害の疑いのある番組編集準則を倫理規範とみなし、それにより当該準則の合憲性を説明するとともに、電波法76条1項等に基づく措置については、たとえ当該準則に対する違反が認められたとしても発動できないものと解する考え方も。

番組編集準則の正当化(Ⅰ)

電波公物説

- ・電波を公物とみなし、放送事業者は排他的に電波を使用する特権を認められる反面、政府による必要な規制は甘受しなければならないと解する考え方。

周波数有限稀少性説

- ・電波（周波数）は有限稀少な資源であり、その効率的な利用のために政府が周波数の割当てを行い、無線局免許を付与する制度を設けている以上、当該免許を付与された放送事業者に対して一定の規律を課すことも正当化されると解する考え方。

社会的影響力説

- ・放送番組は直接家庭内のお茶の間に届き、音声や映像を通じて情報を鮮明に伝えるものであることから、放送は他のマスメディアには見られない強い社会的影響力を有しており、よって一定の放送規制も正当化されると解する考え方。

番組画一化説

- ・商業放送では、時間を単位として広告主に番組を販売する形態をとる特性上、自由競争秩序に全面的に委ねた場合、視聴率競争に走る状況が想定され、番組が大衆受けする低俗なものに画一化するおそれがあるため、規制が必要となると解する考え方。

番組編集準則の正当化(2)

部分規制論

- ・伝統的な印刷メディア（新聞等）には規制を課さず、より新しいメディアである放送にのみ規制を課す制度的枠組みを設けつつ、一企業が放送事業と新聞事業とを兼営するような形での「メディアの集中」を排除することが必要と捉える考え方。
- ・このような枠組みの下では、規制されるメディアと規制されないメディアとの相互調和により、マスメディア全体での意見等の多様性及び「思想の自由市場」が確保されるとされる。

基本的情報提供論

- ・多様な価値観が渦巻く現代社会においては、各人が自律的な選択を行うことを可能とする基本的情報が社会全体に公平かつ低廉な形で提供される体制を整備することが望ましい。
- ・そのために最も優れた特性を有すると考えられるのが放送であり、これに一定の規律を課すことは正当化されると解する考え方。

番組編集準則の正当化論拠の検討(Ⅰ)

各論拠の批判的検討

- ・電波公物説については、無体物である電波に有体物として定義される公物の観念を当てはめること自体が疑問。
- ・周波数有限稀少性説については、無線局の免許制を正当化する論拠にはなり得ても、番組編集準則をただちに正当化するものではない。
- ・社会的影響力説や番組画一化説についても、影響力や画一性が何ら具体的に実証されていない。
- ・学説上も、各「正当化」論拠は、いずれも「規制の具体的な執行の目安」にすぎず、番組編集準則の実質的な正当化事由となるものではないとする指摘も。

※ 学説上は、「放送の自由」は主観的側面（個人的自由）と客観的側面（機能的自由）との複合物であるとする観点から、「社会に流通する意見や情報の幅広い多様性」の保障をその客観的側面として特定し、放送においては主観的側面の保障がただちに当該客観的側面の保障にはつながらない「未成熟性」があることから、公権力による規制を許容又は要請する余地が残されているとする見解（制度的理解説）も。

しかし、放送の「未成熟性」が客観的に実証されておらず、放送に限って客観的側面の保障のための積極的行為（国家による自由）を求めることがただちに憲法21条1項により認められるとは言い切れないし、「放送の自由」をもっぱら表現の自由の一環と捉える限りにおいて、その客観的側面として「社会に流通する意見や情報の幅広い多様性」の保障が必要となる根拠が必ずしも明らかではない。

番組編集準則の正当化論拠の検討(2)

「正当化」を放棄する可能性の検討

- ・端的に、放送を新聞と区別する明確な原理的根拠はなく、やむにやまれない利益を達成するために不可欠であると認められない限り、番組編集準則は違憲となると解する学説もある。
- ・仮に番組編集準則が違憲で、「非規制」となることにより、放送番組が「無秩序化」するリスクをどのように評価するかという問題が残る。
- ・また、諸外国でも類似の規制が存在することにかんがみれば、はたしてただちに番組編集準則を違憲と捉えてよいかということに対する疑問が残る。
- ・総合すると、従来の学説はいずれも、放送の自由と番組編集準則との関係を適切かつ十分に説明し得ていないといえる。
- ・それゆえ、「放送の自由」については、その保護法益について再検討を行い、番組編集準則との関係について新たな論理を構築することが求められていると考えられる。

「放送の自由」の捉え方(Ⅰ)

「放送」の概念

- ・ 法律上の定義は「公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信（他人の電気通信設備を用いて行われるものを含む）」（放送法2条1号参照）。
- ・ これは、放送の一方性、公衆性、直接性、目的性を基本的な要素とするもの。
- ・ 「公衆」については、単に不特定多数の者という説明のみでは不十分で、大多数の国民を一体的・総体的に捉えた概念。
- ・ 「直接受信」については、送信側の一斉同報送信性を含意すると解される。
- ・ 法律上の定義からは、「電気通信の送信」行為のみが放送で、送信の客体であるコンテンツ（情報内容ないし番組）の制作及び編集や、送信に必要な電気通信設備（無線局等）の設置・運営については、その範疇には含まれないようにもみえる。
- ・ しかし、一般に放送は事業として営まれ、法もそれを予定していると解される（放送法上、「送信」を自前設備で行わない場合でも、放送事業者となり得ることとなっている）ため、送信に際して不可欠であると認められるこれらの行為については、事業遂行に際しての必須の要素であることから、「放送」概念の一環をなすものとして捉えられる。

「放送の自由」の捉え方(2)

- ・放送の自由における「放送」という行為の射程は、純然たる送信行為のみではなく、送信されるコンテンツの制作・編集や設備の設営を含めた一連の「放送事業」のプロセスを包含する。
- ・放送事業の運営主体が一般に法人（ないし団体）であることにかんがみると、一連のプロセスについては、放送事業体の健全な事業運営を前提として取り運ばれるもの。
- ・それゆえ、「放送の自由」にいう「放送」とは、(ア)番組の制作、(イ)番組の編集、(ウ)番組の公衆への送信、(エ)送信に必要となる電気通信設備の設営、(オ)放送事業体の運営という5種の行為に大別される内容を包括する。
- ・このように考えると、「放送の自由」を表現の自由の枠内のみで捉えることは適當ではない。不可分である上記5種の行為に対する権利を一体的に保障するのが本旨であるところ、少なくとも設備設営や事業運営については、表現活動を支えるための部分的行為で、表現行為そのものではないから。
- ・仮にいくら制作・編集の自由が保障されたとしても、設備設営等の「自由」も併せて保障されなければ、「放送の自由」は実効的に保障されたことにはならない。
- ・ゆえに、放送の自由は、表現の自由としての側面だけでなく、事業運営全般の自由すなわち「営業の自由」という側面をも有するものと解される。

「放送の自由」の捉え方(3)

放送事業者の表現の自由

- ・放送事業者は、制作・編集・送信の過程において表現活動に関わることとなると考えられるが、制作及び送信については、他者に委任して行われる場合がある。
- ・その場合であっても、受任者は委任者の意図に基づき制作及び送信を行うのであるから、表現行為との関係においては、自ら行った場合とほぼ同視することが可能。
- ・よって、放送事業者が制作・編集・送信をすべて自ら行う場合を念頭におく。
- ・このとき、放送事業者の表現行為は、制作が完了した時点で基本的に成立していると考えることが可能。なぜなら、番組の制作完了時点で、当該番組における表現内容は既に表出されており、それを放送として送信しなくとも、インターネットを通じて公表したり、ビデオ化して頒布したりすることが可能であるため。
- ・「表現」との関係において、放送事業者の表現物は基本的に制作時点で表出されるのであり、送信は当該表現物を伝達するための一手段（ただし、放送事業者の「営業」との関係においては不可欠の手段となる）。
- ・放送事業者の表現の自由の保障は、制作・編集・送信の全過程に及ぶと考えられるが、表現行為の核心である「表現物の表出」は制作の段階にあると考えられる。

「放送の自由」の捉え方(4)

番組編集準則の性質を踏まえた検討

- ・ 番組編集準則の性質については、公共放送の場合を除き、「放送番組の編集」に当たっての規制であり、その前段階となる制作のあり方を何ら規制するものではない。
- ・ もちろん、編集が規制されれば、必然的に放送として送信される客体の内容についても実質的に規制を受けることとなるが、少なくとも表現行為の核心である制作については、放送事業者は法律上も自由に行うことができる。
- ・ よって、番組編集準則は、主な学説の指摘するような表現内容規制ではなく、むしろ表現の方法に対する規制ないし表現内容中立規制相当の規制であると捉え得る。
- ・ 伝統的な学説の主張する「内容規制・内容中立規制二分論」の考え方を援用すれば、表現について「その時、所、方法等につき合理的制限のおのずから存する」（最大判昭和25年9月27日刑集4巻9号1799頁）という帰結が導かれ得るため、必ずしも厳格な違憲審査基準は適用されない。
- ・ したがって、もっぱら表現の自由との関係のみを考慮しても、番組編集準則はただちに違憲とはなるものではないといえよう。

「放送の自由」の捉え方(5)

放送事業者の営業の自由

- ・ 放送事業者が営利を目的とする事業として「放送」を行う限り、当該事業すなわち「営業」活動については、原則として「営業の自由」の保障を受けると解される。
- ・ 営業の自由については、一次的には職業選択の自由（憲法22条1項）から導かれつつも、財産権（憲法29条1項）とも密接に関わる基本権であると解される。
- ・ 営業の自由には、「営業をすることについての自由」（開業、廃業等の自由）と「営業活動の自由」とが含まれるが、番組編集準則との関係で主に問われるのは後者。
- ・ 放送事業者の「営業」の直接の相手方は一次的には広告主であるが、放送は「国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすこと」（放送法1条1号）が予定されており、これを具現化するための「営業」も、間接的には国民全体を相手とするもの。
- ・ したがって、放送における「営業」の実質的な相手方については、「公衆」としての国民全体であると考えられ、広告主はその代表者又は仲介者であると位置づけることが妥当。

「放送の自由」の捉え方(6)

- ・精神的自由権への規制は経済的自由権への規制よりも厳格な違憲審査が必要と解する「二重の基準」の理論に照らせば、営業の自由への規制については、概してその実施の必要性が強く認められ、精神的自由権の場合ほどに厳格な審査は求められない。
- ・有力な学説上、営業の自由に対する規制について、職業選択の自由に対する規制の場合よりも一般により緩やかな審査基準が妥当するとされる。
- ・判例も、営業の自由に対する規制について、立法府の判断が合理的裁量の範囲内にとどまる限りそれが尊重されるという旨を説示。

【判例（最判平成4年12月15日民集46巻9号2829頁）】

職業の自由に対する規制措置は事情に応じて各種各様の形をとるため、その憲法22条1項適合性を一律に論ずることはできず、具体的な規制措置について、規制の目的、必要性、内容、これによって制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度を検討し、これらを比較考量した上で慎重に決定されなければならない。そして、その**合憲性の司法審査に当たっては、規制の目的が公共の福祉に合致するものと認められる以上、そのための規制措置の具体的内容及び必要性和合理性については、立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまる限り、立法政策上の問題としてこれを尊重すべき**であるが、右合理的裁量の範囲については、事の性質上おのずから広狭があり得る。

「放送の自由」の捉え方(7)

- ・番組編集準則が主観的権利としての営業の自由に対する「制約」として位置づけられるとすれば、その憲法適合性については、原則として立法裁量が尊重されると解される。
- ・番組編集準則に違反したと認められる放送事業者については、究極的には放送事業の停止が予定されているが、これは同準則が主観的権利としての営業の自由に対する「制約」としての効力を有することを示唆。
- ・番組編集準則を倫理規範と解し、たとえ同準則に違反したと認められる場合であっても公権力がそれを理由として免許取消処分等を行うことはできないとする見解もあるが、電波法76条1項にいう「放送法」から番組編集準則部分のみが除外されるという合理的な解釈上の理由は見出しがたい
- ・仮に番組編集準則が倫理規範なのであれば、（政府のガイドライン等においてではなく）法律の次元においてそれが規定されること自体が矛盾であるということに。法律に規定されている以上、その内容の抽象性等にかかわらず法的規範であると捉えるべき。
- ・番組調和原則（放送法106条1項）については、基幹放送事業者のみに適用され、一般放送事業者については適用がないということについても、これが営業の自由に対する制約であることを示唆（番組調和原則がもっぱら表現の自由に対する制約であれば、放送事業者間において差別化を図る必要性・合理性は乏しいが、これが営業の自由に対する制約であれば、営業活動の規模、態様等に応じて差別化を図ることも合理的）。

「放送の自由」の捉え方(8)

営業の自由の保護法益

- ・ 営業の自由ないし営業活動の自由は、一次的には事業者の主観的権利により構成されるもの。
- ・ しかし、営業の自由の保護法益とは、国民各人が選択する「職業」ではなく、インターネットの発展によるオンライン取引の増加等に伴いその役割を増している「営業」そのものであるから、国民生活に不可欠な営業活動が一定の規律の下で円滑に行われ、それにより国民が個人の自律を確保しつつ「健康で文化的な最低限度の生活」を営めるようにすることでもあったと考えられる。
- ・ このように考えると、営業の自由という基本権には、事業者の主観的権利の保障という「国家からの自由」の側面を超えた「国家による自由」としての客観的側面が内在していると言える。
- ・ 第一に、営業活動が実効的に保障されるためには、公権力が時代の要請及び市場の状況に応じて適切な経済的政策（競争政策）を実施することが求められる。
- ・ 特に、市場原理に委ねておけば社会的厚生観点からは非効率的な自然独占が発生するような公益事業（費用逓減産業）においては、「公共の福祉」を適切に確保する観点から、公権力による一定の競争政策が不可欠となる。

「放送の自由」の捉え方(9)

- ・ 第二に、営業活動にはその相手方としての消費者（国民）が不可欠で、憲法が「個人の尊重」を基本原理としつつ「営業」を保護法益としていると解される以上、営業活動により個々の相手方（消費者）の基本権に関する法益が脅かされないことを保障する必要。
- ・ 判例も「消費者と事業者との間に締結される契約を双方の自由な交渉にゆだねるとき」には、「消費者の不利益の発生を防止し、消費者を保護する必要がある」旨を説示（最判平成18年11月27日判時1958号61頁）。
- ・ 第三に、消費者としての国民全体が「健康で文化的な最低限度の生活」を営むために必要となる基本的な財・サービスの供給が安定的かつ多様な選択肢を提供する形で行われることを保障する必要。
- ・ どのような財・サービスが「基本的な財・サービス」となるかについては、その「健康で文化的な最低限度の生活」への必要度等に応じて個別に判断されるが、一定の「情報」の供給も含まれ、放送を通じて提供される情報（放送番組）については基本的にこれに該当し得る。
- ・ 放送番組は、もとより国民全体に対して提供される性質のものであるうえに、受信機がほぼ全世帯に普及している実態等にかんがみると、大半の国民が放送により提供される情報に多かれ少なかれ依存しつつ生活している事実がその背景。

「放送の自由」の捉え方(10)

営業の自由の客観法的要請の「放送」への当てはめ

- ・ 営業の自由としての「放送の自由」の保障は、以下の「国家による自由」を求める客観的原則規範を内包する。
 - (ア) 商業放送事業者間の適切な競争政策の実施
 - (イ) 消費者としての視聴者の権利・利益の保護
 - (ウ) 放送番組の供給の安定性・多様性の確保
- ・ 番組編集準則については、このうち主に(イ)及び(ウ)の規範の保障のために設けられた規律であると捉えることが可能。
- ・ すなわち、放送の一方性、公衆性、直接性等にかんがみ、放送事業という営業活動において、国民各人が放送番組を視聴することにより、その健康（特に精神面）等に危害が及ぶこととなったり、人格的自律の形成が阻害されたりすることのないよう、営業の客体である情報に関して必要最小限度の秩序を確保するとともに、情報の多様性等が最大限に実現することを図る観点から、立法権が設定した措置。

「放送の自由」の捉え方（ⅠⅠ）

- ・番組編集 4 原則に当てはめれば、「公安及び善良な風俗を害しないこと」は主に国民の健康等への危害を防止する観点（放送における一定の秩序を確保する観点）からの消極目的的（内在的）な措置。

※ 放送番組における国民の健康等への危害として、例えば、私人のプライバシーを侵害する番組の放送により当該私人の権利（人格権）が侵害されることや、著しくわいせつな番組等の不快感を与え得る番組の放送により一部の視聴者が精神的苦痛を負うことなどが考えられる。いわゆるサブリミナル効果（小さな刺激が人間の潜在意識に働きかけ、行動や思考に影響を与える心理現象）を有する番組についてもこれに含まれる。

- ・「政治的に公平であること」、「報道は事実をまげないですること」及び「できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」は主に社会公共の便益を促進する観点（番組の多様性等を確保する観点）からの積極目的的（外在的）な措置。番組調和原則についても同様の観点からの措置として位置づけ可能。

- ・編集の結果として送信される情報が国民全体に行き渡るという放送事業の公共性にかんがみ、国民全体の利益（一定の規律の下での情報供給の多様性等が確保されるという利益）を適切に保護する観点から、番組編集準則は営業の自由に内在する客観的原則規範を体現する意義を有しており、合理的な立法裁量の範囲を逸脱するものとは認めがたい。

※ 番組編集準則によって、放送事業者のビジネスモデルが瓦解したり新規参入が困難となったりしていないことを踏まえると、その営業活動が不当に妨げられているとは言えない。

「放送の自由」の捉え方(12)

- ・番組編集準則は、前述の(ア)の側面（競争政策の実施）の前提として、放送事業者内部における利害の調整を行う側面をも有している。
- ・すなわち、放送の「健全な発達を図ること」（放送法1条）という放送法の目的を達成するためには、放送事業が適切な競争政策の下で健全に運営されなければならないが、そのために必要となる要素として、放送事業者内部における編集者と経営者との「調和」が図られなければならない。
- ・そのためには、編集の段階において、放送（送信）される番組の内容に関する一定の指針が示されていることが望ましい。
- ・この指針としての役割を番組編集準則が果たし、放送事業が健全に運営される素地を整え、もって放送事業者の営業の自由を保障しようとしたものと解することが可能。
- ・新聞との対比における非対称規制問題については、新聞事業における「営業」においては、①消費者（購読者）の権利・利益の保護を公権力が積極的に図る必要が乏しいと考えられること（購読者は任意の契約者に限定され、契約自由の原則が支配すると考えられること）、②新聞に関する情報供給の多様性等の確保に関しては市場原理に委ねることにより、立法権が番組編集準則相当措置の設定が不要と考えたことによるものと説明可能。

「放送の自由」の捉え方(13)

結論

- ・番組編集準則は、営業の輻射的な利害といった観点から放送事業者の主観的権利としての営業の自由を「制約」ないし「規制」することを主目的として設けられたものではなく、「営業」という営みそのものを客観的に保護し（営業の自由に内在する客観的原則規範を実現し）、もって営業の自由を「保障」するために設けられたもの。
- ・放送による「営業」という営みについては、放送事業者だけでなく、国民全体にその利益が及ぶものであるため、それを保護するための国民全体の利益の大きさが個々の放送事業者の主観的権利を上回るものと認められる限り、主観的権利としての営業の自由の保護領域については、客観法的要請が実現される範囲内に限定され得る。
- ・営業の自由としての放送の自由を「保障」する措置である番組編集準則が、放送事業者の主観的権利を制約することとなったとしても、その「制約」の程度が比例原則等に照らして合理的な立法裁量の範囲を逸脱していると認められない限り、違憲ではない。
- ・番組編集準則の主たる目的が営業の自由の「保障」にある以上、それが放送事業者の表現の自由に対する制約となる側面があるとしても、当該制約は付随的な制約。
- ・番組の「編集」において「表現」の要素と「非表現」（営業）の要素とが結びついており、非表現すなわち「営業」を保護する必要性を裏づける国民の利益が十分に重要であれば、表現の自由に対する付随的な制約については正当化され得ると解される。